

FREEELA

</> discord.gg/programador

TERMOS E CONDIÇÕES DE USO

Plataforma de intermediação de serviços de desenvolvimento de software

Versão 1.0 — vigente a partir de 10 de julho de 2026

O aceite eletrônico destes Termos, manifestado pelo botão "Li e Aceito" no servidor Discord da plataforma, é registrado com identificação do usuário, versão, data e hora (UTC), constituindo prova válida de manifestação de vontade nos termos do art. 107 do Código Civil brasileiro.

LEIA COM ATENÇÃO. Ao clicar em "Li e Aceito", ao concluir seu cadastro, ao publicar um projeto, ao candidatar-se a um projeto ou ao utilizar qualquer funcionalidade da Plataforma, você declara que leu, compreendeu e concorda integralmente com estes Termos de Uso. Se você não concorda com qualquer disposição destes Termos, não utilize a Plataforma.

1. DEFINIÇÕES

Para os fins destes Termos, aplicam-se as seguintes definições:

- 1.1. "Plataforma" ou "Freeela": o conjunto de serviços de intermediação operado por meio do servidor Discord "Freeela", incluindo o bot automatizado, os canais, sistemas de verificação, publicação de projetos, negociação e processamento de pagamentos, operado pela Administração da Plataforma ("Administração").
- 1.2. "Usuário": qualquer pessoa que acesse ou utilize a Plataforma, em qualquer condição.
- 1.3. "Desenvolvedor" ou "Dev": Usuário verificado pela Plataforma que oferece serviços de desenvolvimento de software na condição de profissional autônomo e independente.
- 1.4. "Contratante" ou "Empregador": Usuário que publica projetos e contrata serviços de Desenvolvedores por meio da Plataforma. O termo "Empregador", utilizado por convenção na interface, não implica, em nenhuma hipótese, relação de emprego nos termos da legislação trabalhista.
- 1.5. "Projeto": demanda de serviço de desenvolvimento de software publicada por um Contratante.
- 1.6. "Contrato de Prestação de Serviços": o acordo celebrado diretamente entre Desenvolvedor e Contratante, do qual a Plataforma não é parte, formalizado pelo aceite mútuo no fluxo de "Fechar Parceria" e pela definição de valor, prazo e escopo no canal do projeto.
- 1.7. "Taxa de Intermediação": a comissão retida pela Plataforma sobre o valor de cada Projeto pago, atualmente fixada em 15% (quinze por cento).
- 1.8. "Processador de Pagamentos": a AbacatePay ou outro provedor de serviços de pagamento contratado pela Plataforma para processar cobranças e transferências via PIX.
- 1.9. "Repasse": a transferência, ao Desenvolvedor, do valor do Projeto deduzida a Taxa de Intermediação.

2. OBJETO E NATUREZA DO SERVIÇO

- 2.1. A Freeela é uma plataforma de intermediação e aproximação entre Desenvolvedores autônomos e Contratantes interessados em serviços de desenvolvimento de software.
- 2.2. A Plataforma limita-se a: (i) disponibilizar o ambiente virtual de divulgação de Projetos; (ii) realizar verificação documental e técnica básica de perfis; (iii) fornecer ferramentas de comunicação e negociação; (iv) intermediar o fluxo de pagamento por meio do Processador de Pagamentos; e (v) oferecer mediação voluntária e não vinculante em disputas.
- 2.3. A Plataforma NÃO é: (i) empregadora, contratante ou representante de qualquer Usuário; (ii) parte

do Contrato de Prestação de Serviços celebrado entre os Usuários; (iii) prestadora dos serviços de desenvolvimento negociados; (iv) instituição financeira, instituição de pagamento ou administradora de recursos de terceiros — a movimentação financeira é executada pelo Processador de Pagamentos, devidamente habilitado; (v) fiadora, garantidora ou seguradora da execução, qualidade, prazo ou resultado de qualquer Projeto.

2.4. Ausência de vínculo. Nenhuma disposição destes Termos ou funcionalidade da Plataforma cria vínculo empregatício, societário, de representação, agência, consórcio ou responsabilidade solidária entre a Plataforma e qualquer Usuário, tampouco entre Desenvolvedores e Contratantes perante a Plataforma. O Desenvolvedor atua com total autonomia técnica e organizacional, sem subordinação, habitualidade, pessoalidade ou exclusividade perante a Plataforma.

3. ELEGIBILIDADE E CADASTRO

3.1. O uso da Plataforma é permitido apenas a pessoas maiores de 18 (dezoito) anos, plenamente capazes nos termos do Código Civil. Ao aceitar estes Termos, o Usuário declara, sob as penas da lei, possuir 18 anos completos e capacidade civil plena.

3.2. O Usuário compromete-se a fornecer informações verdadeiras, exatas e atualizadas durante a verificação (incluindo perfis GitHub/LinkedIn, experiência declarada, dados de recebimento PIX e identificação). A prestação de informação falsa constitui violação grave destes Termos e pode configurar ilícito civil e penal (art. 299 do Código Penal — falsidade ideológica).

3.3. A conta é pessoal e intransferível. O Usuário é integralmente responsável por toda atividade realizada por meio de sua conta Discord na Plataforma, inclusive por terceiros a quem tenha dado acesso, ainda que sem autorização, por culpa sua.

3.4. A Administração poderá recusar, suspender ou cancelar cadastros, a seu exclusivo critério, em caso de suspeita de fraude, violação destes Termos ou risco à segurança da comunidade, sem prejuízo das medidas legais cabíveis.

4. VERIFICAÇÃO DE PERFIS

4.1. A verificação de Desenvolvedores (análise de GitHub, LinkedIn e experiência declarada) e de Contratantes é meramente indicativa e baseada em informações públicas e autodeclaradas.

4.2. A verificação não constitui garantia, atestado, certificação ou endosso de competência técnica, idoneidade, capacidade financeira ou identidade de qualquer Usuário. Os selos, cargos e pontuações exibidos ("Compatibilidade", "Integridade", "Desenvolvedor Verificado" e similares) são estimativas automatizadas e falíveis.

4.3. Cabe exclusivamente a cada Usuário realizar sua própria diligência ("due diligence") antes de contratar ou prestar serviços.

5. RELAÇÃO ENTRE USUÁRIOS

5.1. O Contrato de Prestação de Serviços é celebrado exclusivamente entre Desenvolvedor e Contratante, que são as únicas partes responsáveis por sua negociação, celebração, execução, adimplemento e eventual rescisão.

5.2. Valor, escopo, prazo, critérios de aceitação, garantias, suporte, confidencialidade e demais condições do serviço devem ser definidos entre as partes dentro do canal do projeto na Plataforma, por meio das ferramentas disponibilizadas (botão "Definir Detalhes"), servindo tais registros como evidência do acordado.

5.3. A Plataforma não supervisiona, dirige, controla ou fiscaliza a execução dos serviços, e não se responsabiliza por: (i) qualidade, adequação ou conclusão do trabalho; (ii) cumprimento de prazos; (iii) veracidade das informações trocadas entre Usuários; (iv) prejuízos, lucros cessantes ou danos decorrentes da relação entre Usuários.

6. PROJETOS, NEGOCIAÇÃO E CONTRATAÇÃO

6.1. O Contratante é o único responsável pelo conteúdo dos Projetos que publicar, garantindo que: (i) a demanda é lícita; (ii) possui os direitos e autorizações necessários; (iii) a descrição é verdadeira e suficientemente clara.

6.2. É vedada a publicação de Projetos que envolvam, direta ou indiretamente: atividades ilícitas; malware, exploits ou ferramentas de invasão não autorizadas; violação de direitos de terceiros (inclusive engenharia reversa não autorizada e burla de sistemas de proteção); jogos de azar não regulamentados; conteúdo que viole os Termos de Serviço do Discord; fraudes acadêmicas; ou qualquer atividade que exponha a Plataforma a risco legal.

6.3. A formalização da parceria ocorre quando ambas as partes clicam em "Fechar Parceria", momento em que declaram ciência e concordância com as condições negociadas e com estes Termos.

6.4. Após o fechamento, valor, prazo e escopo definidos pelo botão "Definir Detalhes" integram o Contrato de Prestação de Serviços entre as partes para todos os fins, inclusive probatórios.

7. PAGAMENTOS, TAXA DE INTERMEDIÇÃO E REPASSES

7.1. Fluxo de pagamento. O pagamento do Projeto é realizado pelo Contratante via PIX, por meio de QR Code gerado pelo Processador de Pagamentos. Os valores transitam pela conta da Plataforma junto ao Processador de Pagamentos exclusivamente para fins de liquidação da intermediação.

7.2. Mandato de recebimento. O Desenvolvedor, ao utilizar a Plataforma, outorga à Administração mandato específico para receber, em seu nome, os valores pagos pelo Contratante, deduzir a Taxa de Intermediação e repassar-lhe o saldo, nos termos do art. 653 e seguintes do Código Civil.

7.3. Taxa de Intermediação. Sobre o valor bruto de cada Projeto incidirá a taxa de 15% (quinze por cento), retida automaticamente no momento do Repasse. O Desenvolvedor recebe, portanto, 85% (oitenta e cinco por cento) do valor pago. A taxa remunera a infraestrutura, a verificação, a

intermediação de pagamento e a mediação de disputas. O percentual vigente é sempre exibido de forma transparente na tela de pagamento, antes da confirmação.

7.4. Alteração da taxa. A Taxa de Intermediação poderá ser alterada mediante aviso prévio de no mínimo 15 (quinze) dias no servidor, aplicando-se apenas a Projetos fechados após a vigência da nova taxa.

7.5. Repasse. O Repasse é efetuado automaticamente, via PIX, para a chave cadastrada pelo Desenvolvedor, imediatamente após a confirmação do pagamento pelo Processador. O Desenvolvedor é o único responsável pela exatidão da chave PIX cadastrada; repasses efetuados para chave incorreta informada pelo próprio Desenvolvedor não serão reembolsados pela Plataforma.

7.6. Falhas técnicas. Em caso de falha no Repasse automático, a Plataforma processará o valor manualmente em até 5 (cinco) dias úteis, mantendo o Desenvolvedor informado.

7.7. Retenção cautelar. A Plataforma poderá reter temporariamente valores, antes do Repasse, nas seguintes hipóteses: (i) disputa formalizada entre as partes; (ii) suspeita fundada de fraude, inclusive acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED) do PIX; (iii) ordem judicial ou de autoridade competente. A retenção perdurará pelo tempo necessário à apuração.

7.8. Estornos e MED. Caso um pagamento seja objeto de devolução, estorno ou bloqueio pelo Processador de Pagamentos ou pelo Banco Central (MED) após a realização do Repasse, o Desenvolvedor obriga-se a restituir integralmente o valor repassado no prazo de 5 (cinco) dias úteis da notificação, sob pena de suspensão da conta e adoção das medidas de cobrança cabíveis.

7.9. Pagamento por fora ("circunvenção"). É terminantemente proibido negociar, cobrar ou pagar, total ou parcialmente, fora da Plataforma, projetos originados na Plataforma. A violação: (i) exclui qualquer proteção, mediação ou responsabilidade da Plataforma; (ii) sujeita ambos os Usuários a banimento imediato; (iii) obriga o infrator ao pagamento da Taxa de Intermediação que seria devida, a título de cláusula penal compensatória, sem prejuízo de perdas e danos.

7.10. Tarifas de terceiros. Tarifas cobradas pelo Processador de Pagamentos, por instituições financeiras ou tributos incidentes sobre as transações poderão ser descontadas dos valores movimentados, na forma da regulamentação aplicável.

8. OBRIGAÇÕES DOS DESENVOLVEDORES

8.1. O Desenvolvedor obriga-se a: (i) executar os serviços com diligência, boa-fé e observância das melhores práticas; (ii) cumprir escopo e prazos acordados ou renegociá-los tempestivamente pelo canal do projeto; (iii) comunicar impedimentos imediatamente; (iv) não subcontratar sem anuência expressa do Contratante; (v) manter sigilo sobre informações confidenciais do Contratante; (vi) abster-se de utilizar código, bibliotecas ou assets em violação a licenças ou direitos de terceiros.

8.2. Autonomia fiscal e previdenciária. O Desenvolvedor é profissional autônomo e responsável exclusivo por suas obrigações tributárias, previdenciárias e acessórias (emissão de nota fiscal quando cabível, recolhimento de ISS, IRPF, INSS etc.). A Plataforma não realiza retenções tributárias em nome dos Usuários e não presta assessoria fiscal.

9. OBRIGAÇÕES DOS CONTRATANTES

9.1. O Contratante obriga-se a: (i) descrever o Projeto com precisão e boa-fé; (ii) fornecer tempestivamente informações, acessos e materiais necessários à execução; (iii) efetuar o pagamento integral pelo fluxo oficial da Plataforma ao término do Projeto; (iv) não exigir serviços fora do escopo acordado sem a correspondente renegociação; (v) tratar os Desenvolvedores com respeito e urbanidade.

9.2. O Contratante declara que os recursos utilizados nos pagamentos têm origem lícita, responsabilizando-se civil e criminalmente por eventual utilização da Plataforma para lavagem de dinheiro ou financiamento de atividades ilícitas.

10. CONDUTAS PROIBIDAS

10.1. Sem prejuízo de outras vedações previstas nestes Termos, é proibido a qualquer Usuário:

- a) burlar, tentar burlar ou incentivar a burla do fluxo oficial de pagamento (cláusula 7.9);
- b) criar múltiplas contas, utilizar identidade falsa ou de terceiros;
- c) manipular os sistemas de verificação, avaliação ou matching;
- d) praticar spam, assédio, discriminação, ameaça ou qualquer forma de abuso contra outros Usuários ou contra a equipe;
- e) publicar ou solicitar conteúdo ilícito, difamatório ou que viole direitos de terceiros;
- f) explorar falhas, vulnerabilidades ou bugs da Plataforma ou do bot — falhas devem ser reportadas à Administração;
- g) utilizar a Plataforma para fins diversos da intermediação de serviços de desenvolvimento;
- h) coletar dados de outros Usuários de forma automatizada ou para fins alheios à contratação.

10.2. A violação de qualquer conduta desta cláusula autoriza a aplicação imediata das sanções da cláusula 16, sem prejuízo de responsabilização civil e criminal.

11. PROPRIEDADE INTELECTUAL

11.1. Do trabalho entregue: salvo acordo expresso em contrário registrado no canal do projeto, os direitos patrimoniais sobre o software e demais entregáveis desenvolvidos transferem-se ao Contratante após a confirmação do pagamento integral. Até a confirmação do pagamento, os entregáveis permanecem de titularidade do Desenvolvedor.

11.2. Direitos morais do autor, quando inalienáveis nos termos da Lei nº 9.610/1998, são preservados.

11.3. O Desenvolvedor garante que os entregáveis não violam direitos de terceiros e que possui os direitos ou licenças necessários sobre todos os componentes utilizados, responsabilizando-se exclusiva e integralmente por infrações.

11.4. Da Plataforma: marca, identidade visual, bot, código, fluxos e demais elementos da Freeela pertencem à Administração, sendo vedada sua reprodução ou uso não autorizado.

12. PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)

12.1. A Plataforma trata dados pessoais em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 (LGPD), na condição de controladora, conforme segue:

Dado	Finalidade	Base legal (LGPD)
ID e nome de usuário Discord	Identificação e operação da conta	Execução de contrato (art. 7º, V)
URLs GitHub/LinkedIn e dados públicos desses perfis	Verificação de perfil	Execução de contrato; legítimo interesse (art. 7º, IX)
Experiência, linguagens, descrição profissional	Matching e exibição a Contratantes	Execução de contrato
Chave PIX e nome do titular	Execução dos Repasses	Execução de contrato
Histórico de projetos, negociações e pagamentos	Operação, segurança, prevenção a fraudes e cumprimento de obrigações legais	Execução de contrato; legítimo interesse; obrigação legal (art. 7º, II)
Registros de aceite destes Termos	Prova do vínculo contratual	Execução de contrato; exercício regular de direitos (art. 7º, VI)

12.2. Compartilhamento: os dados estritamente necessários ao processamento de pagamentos (valores, chave PIX, identificação do recebedor) são compartilhados com o Processador de Pagamentos. Dados podem ainda ser compartilhados por obrigação legal ou ordem de autoridade competente.

12.3. Retenção: dados cadastrais e transacionais são mantidos enquanto a conta estiver ativa e, após seu encerramento, pelo prazo necessário ao cumprimento de obrigações legais e ao exercício regular de direitos em processos (em regra, 5 anos para dados transacionais, nos termos da legislação civil e tributária). Registros de acesso observam o Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014).

12.4. Direitos do titular: o Usuário pode solicitar confirmação de tratamento, acesso, correção, anonimização, portabilidade e eliminação de dados (quando não houver dever legal de retenção), bem como revogar consentimentos, contatando a Administração pelo canal de suporte do servidor.

12.5. A Plataforma adota medidas técnicas razoáveis de segurança (armazenamento com controle de acesso, mascaramento de chaves PIX na interface, validação criptográfica de webhooks), sem prejuízo do dever do Usuário de proteger suas próprias credenciais Discord.

12.6. O ambiente Discord possui termos e política de privacidade próprios, de responsabilidade da Discord Inc., que o Usuário declara conhecer.

13. DISPUTAS ENTRE USUÁRIOS E MEDIAÇÃO

13.1. Divergências entre Desenvolvedor e Contratante devem ser tratadas, em primeiro lugar, diretamente entre as partes, no canal do projeto.

13.2. Qualquer das partes pode acionar a equipe da Plataforma (botão "Acionar Staff") para mediação voluntária, gratuita e não vinculante. A equipe analisará os registros do canal do projeto e proporá solução, sem obrigação de resultado e sem natureza de arbitragem, decisão judicial ou laudo técnico.

13.3. A Plataforma poderá, no contexto de disputa formalizada antes do Repasse, reter o valor em custódia até composição entre as partes ou por prazo máximo de 30 (trinta) dias, após o qual, não havendo acordo ou ordem judicial, o valor será liberado conforme os registros objetivos do canal do projeto (escopo/prazo definidos e evidências de entrega).

13.4. A mediação da Plataforma não substitui a via judicial ou outros meios legais de solução de conflitos entre os Usuários.

14. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

14.1. Na máxima extensão permitida pela legislação brasileira, a Plataforma não responde por:

- a) atos, omissões, inadimplemento, vícios ou defeitos dos serviços prestados por Desenvolvedores, nem por condutas de Contratantes;
- b) lucros cessantes, perda de chance, danos indiretos ou consequenciais decorrentes das relações entre Usuários;
- c) indisponibilidade, falhas, atrasos ou erros do Discord, do Processador de Pagamentos, do sistema PIX ou de outros serviços de terceiros;
- d) caso fortuito ou força maior (art. 393 do Código Civil);
- e) conteúdo gerado por Usuários, nos termos do Marco Civil da Internet;
- f) prejuízos decorrentes de negociações ou pagamentos realizados fora da Plataforma, em violação à cláusula 7.9.

14.2. Teto de responsabilidade: eventual responsabilidade da Plataforma perante um Usuário, quando reconhecida, fica limitada ao valor total das Taxas de Intermediação efetivamente recebidas pela Plataforma nos Projetos daquele Usuário nos 12 (doze) meses anteriores ao evento danoso.

14.3. A Plataforma é fornecida "no estado em que se encontra" ("as is"), podendo conter erros, e não há garantia de disponibilidade contínua, de obtenção de projetos, de contratação ou de qualquer resultado econômico.

14.4. Nada nestes Termos exclui ou limita responsabilidades que não possam ser excluídas ou limitadas por lei.

15. INDENIZAÇÃO

15.1. O Usuário obriga-se a indenizar e manter indene a Plataforma, sua Administração e equipe, de quaisquer perdas, danos, custos e despesas (inclusive honorários advocatícios) decorrentes de: (i) violação destes Termos; (ii) violação de direitos de terceiros; (iii) informações falsas prestadas; (iv) uso indevido da Plataforma; (v) demandas de terceiros (inclusive trabalhistas, tributárias ou de propriedade intelectual) relacionadas aos Contratos de Prestação de Serviços dos quais o Usuário seja parte.

16. SANÇÕES, SUSPENSÃO E ENCERRAMENTO

16.1. O descumprimento destes Termos sujeita o Usuário, conforme a gravidade e a critério da Administração, a: advertência; suspensão temporária; remoção de projetos ou candidaturas; retenção cautelar de valores (cláusula 7.7); banimento definitivo; e comunicação às autoridades competentes.

16.2. O Usuário pode encerrar sua participação a qualquer momento, saindo do servidor, permanecendo responsável pelas obrigações assumidas em Projetos em andamento e pelos efeitos de atos praticados durante o uso.

16.3. O encerramento da conta não afeta: (i) Repasses e obrigações financeiras pendentes; (ii) os registros mantidos por obrigação legal; (iii) as cláusulas que, por sua natureza, sobrevivem ao término (propriedade intelectual, indenização, limitação de responsabilidade, proteção de dados, foro).

17. TRIBUTOS

17.1. Cada Usuário é exclusivamente responsável pela apuração e recolhimento dos tributos incidentes sobre suas próprias operações (ISS, IRPF/IRPJ, INSS e demais), na forma da legislação vigente. A Plataforma é responsável apenas pelos tributos incidentes sobre a sua própria receita (Taxa de Intermediação).

18. ALTERAÇÕES DESTES TERMOS

18.1. Estes Termos podem ser alterados a qualquer tempo. Alterações relevantes serão comunicadas no servidor com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, salvo alterações exigidas por lei ou urgência de segurança, que vigorarão imediatamente.

18.2. Nova versão dos Termos exigirá novo aceite para a continuidade do uso das funcionalidades da Plataforma. O uso continuado após a vigência da nova versão implica concordância tácita.

18.3. O histórico de versões e os registros de aceite (usuário, versão, data e hora em UTC) são mantidos pela Plataforma como evidência contratual.

19. DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1. Independência das cláusulas: a eventual nulidade de qualquer disposição não afeta a validade das demais.

19.2. Tolerância: a tolerância quanto a descumprimentos não constitui novação ou renúncia de direitos.

19.3. Cessão: o Usuário não pode ceder seus direitos e obrigações sem anuência da Administração; a Administração poderá ceder a operação da Plataforma, mantidas as condições destes Termos.

19.4. Comunicações: consideram-se válidas as comunicações realizadas pelos canais oficiais do servidor Discord Freeela e por mensagem direta do bot oficial.

19.5. Acordo integral: estes Termos, juntamente com as regras publicadas nos canais oficiais e as condições registradas em cada canal de projeto, constituem o acordo integral entre a Plataforma e o Usuário quanto ao uso do serviço.

20. LEI APLICÁVEL E FORO

20.1. Estes Termos são regidos pelas leis da República Federativa do Brasil, em especial o Código Civil (Lei nº 10.406/2002), o Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014) e a LGPD (Lei nº 13.709/2018).

20.2. Fica eleito o foro da comarca de domicílio da Administração da Plataforma para dirimir controvérsias entre o Usuário e a Plataforma, ressalvadas as hipóteses de competência legal diversa, inclusive a prerrogativa de foro do consumidor, quando aplicável.

ACEITE ELETRÔNICO

O aceite destes Termos é manifestado eletronicamente por meio do botão "Li e Aceito" apresentado pelo bot da Plataforma. O registro do aceite — contendo identificador do usuário Discord, nome de usuário, versão dos Termos, contexto e data/hora em UTC — é armazenado de forma segura e constitui prova válida da manifestação de vontade, nos termos do art. 107 do Código Civil e da legislação aplicável a documentos eletrônicos.

Freeela — Plataforma de Intermediação de Serviços de Desenvolvimento de Software.

Versão 1.0, vigente a partir de 10 de julho de 2026.